

1500028-06.2021.8.26.0244

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: SILAS DIAS DE OLIVEIRA FILHO

Comarca: Iguape

Foro: Foro de Iguape

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... que o réu foi abordado após denúncia de tráfico. Que o réu é conhecido nos meios policiais e em seu poder foram localizadas duas pedras de crack, além de dinheiro. Conduziram o acusado à Delegacia de Polícia, onde foi atuado por porte de entorpecente.

O réu, embora regularmente citado e intimado, não compareceu em juízo para se defender (pag. 67 e 84). Todavia, na Delegacia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iguape

Foro de Iguape

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Nove de Julho, 169, . - Centro

CEP: 11920-000 - Iguape - SP

Telefone: (13) 3841-2401 - E-mail: iguapejec@tjsp.jus.br

1500028-06.2021.8.26.0244 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500028-06.2021.8.26.0244

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

EDUARDO FELIX DA SILVA NUNES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SILAS DIAS DE OLIVEIRA FILHO

Vistos.

EDUARDO FÉLIX DA SILVA NUNES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia (pág. 19/20).

A denúncia foi recebida (pág. 67).

Laudo pericial (pág. 12/14).

Foram inquiridas as testemunhas Felipe Rafael da Silva Monteiro e Júlio César Oliveira. As partes desistiram da oitiva das testemunhas Welison Batista de Olivierar e Brya de Ramos Cubas (pág. 67).

O réu, embora regularmente citado, não compareceu às audiências, nem justificou sua ausência, sendo declarado revel (pág. 84).

O Ministério Público apresentou alegações finais, onde requer a condenação do acusado à pena de advertência e de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 06 meses.

A Defesa alegou que o réu é dependente químico e requer a absolvição do acusado.

Subsidiariamente, requer a condenação do acusado à pena de advertência.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Com efeito, dúvidas não há a respeito da ocorrência do delito.

As testemunhas de acusação Felipe Rafael da Silva Monteiro e Júlio César Oliveira informaram que o réu foi abordado após denúncia de tráfico. Que o réu é conhecido nos meios policiais e em seu poder foram localizadas duas pedras de crack, além de dinheiro. Conduziram o acusado à Delegacia de Polícia, onde foi atuado por porte de entorpecente.

O réu, embora regularmente citado e intimado, não compareceu em juízo para se defender (pag. 67 e 84). Todavia, na Delegacia informou ser dependente químico e que o crack apreendido era para seu consumo pessoal (pág. 04).

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição (pág. 08) e apreensão e pelo laudo pericial (pág. 12/14).

Certa, pois, a ocorrência do crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

O réu possui outros envolvimento com a Justiça Criminal, possuindo maus antecedentes, de acordo com a folha de antecedentes, razão pela qual fixo a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses.

Ausentes demais causas modificadoras, torno definitiva a pena de prestação de serviços à comunidade por 3 (três) meses.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu EDUARDO FÉLIX DA SILVA NUNES à pena de 03 (três) meses de prestação de serviços a comunidade, em entidade a ser indicada pelo juízo da execução, por ter praticado a conduta descrita no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Ausentes motivos para a segregação cautelar, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, por este processo.

P.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA